

1501815-95.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Arlete confessou que praticava o tráfico de drogas para ajudar sua mãe, que está com Alzheimer e admitiu que o dinheiro localizado seria proveniente do tráfico. Pois bem. Como se vê, a versão apresentada pela ré, no sentido de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados a seu uso, restou completamente isolada nos autos, especialmente diante dos depoimentos firmes e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501815-95.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2333254/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 21827108 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 7811/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2333254 - 04º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 7811/21/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Arlete Francisco

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD.

Réu Preso

Aos 14/06/2022, às 15:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito DR. CRISTIANO MIKHAIL, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente a ré, ARLETE FRANCISCO, acompanhada de sua d. Defensora, DRA. PRISCILA DOSUALDO FURLANETO, OAB 225.835/SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas PM Fausto Penna Júnior e PM Jhonathan Amorim Loiola, bem como a ré foi interrogada, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse

aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(a) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "VISTOS. ARLETE FRANCISCO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 07 de dezembro de 2021, por volta das 18h20min, na Rua Décio Marra nº 210, Jardim Paraíso, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, a ré, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 1,73 gramas de cocaína, em forma de "crack", distribuída em 14 porções, 59,03 gramas de maconha, distribuídas em 05 porções, e 4,42 gramas de cocaína, distribuídas em 14 porções. A ré foi notificada (fls. 103) e apresentou resposta à acusação (fls. 104/105). A denúncia foi recebida em 23 de março de 2022 (fls. 107/108). Em seguida, a ré foi regularmente citada (fls. 123). Nesta data, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas comuns PM Fausto Penna Júnior e PM Jhonathan Amorim Loiola. Após, a ré foi interrogada. Em debates orais, a d. representante do Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia, enquanto a r. Defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para uso próprio. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), laudo de constatação (fls. 13/19), fotografias (fls. 29/31), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 93/95) e, sobretudo, pela prova oral colhida em Juízo. Senão, vejamos. Tanto na fase policial (fls. 04) quanto em Juízo, a ré Arlete Francisco admitiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos em seu poder e em um dos quartos do albergue, com exceção das porções de maconha, mas alegou que as drogas seriam destinadas seu consumo. Por sua vez, os policiais militares Fausto Penna Júnior e Jhonathan Amorim Loiola, tanto na fase policial (fls. 02 e 03) quanto em Juízo, narraram que estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Paraíso, quando, ao adentrarem pela rua Décio Marra, avistaram a acusada em frente a um albergue, tendo a mesmo se assustado e corrido para dentro do imóvel. Diante disso, os policiais ingressaram no albergue e abordaram a ré. Informaram que, na ocasião, Arlete estava segurando nas mãos um saco plástico contendo várias porções de crack, bem como a quantia de R\$ 27,00 (vinte e sete reais) em dinheiro. Ao ser questionada se possuía mais drogas, a ré retirou de sua cintura 04 (quatro) sacos plásticos do tipo zip, contendo em seu interior substância semelhante a cocaína, além de mais R\$ 17,00 em moedas, que estavam em seu bolso. Afirmaram que, em seguida, a acusada foi com os policiais até o quarto onde estava ficando e entregou mais 10 (dez) sacos plásticos do tipo zip contendo cocaína. Além disso, os policiais ainda encontraram em cima de um sofá existente no local mais 05 (cinco) porções de maconha. Disseram que, na ocasião, a acusada Arlete confessou que praticava o tráfico de drogas para ajudar sua mãe, que está com Alzheimer e admitiu que o dinheiro localizado seria proveniente do tráfico. Pois bem. Como se vê, a versão apresentada pela ré, no sentido de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados a seu uso, restou completamente isolada nos autos, especialmente diante dos depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais militares. Aliás, nem se argumente que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, devem ser desconsiderados ou desacreditados, pois, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração, assim, só se justifica quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não ocorreu nos autos. Aliás, a própria quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, bem como as circunstâncias da prisão da acusada, deixam evidente que as drogas de fato seriam destinadas ao comércio. Nesse sentido, importante destacar, ainda, que a própria acusada alegou costumava ir ao albergue às vezes apenas para

usar drogas, já que não usava entorpecentes na frente de sua genitora, com quem morava. Logo, se a intenção da ré fosse de fato apenas usar drogas, não faria qualquer sentido que a mesma trouxesse consigo e inclusive guardasse parte dela em um quarto do albergue tamanha quantidade de entorpecente, que obviamente não seria consumido por uma única pessoa e em uma única oportunidade. Desse modo, não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28, 'caput', da Lei nº 11.343/06, na forma pretendida pela r. Defesa, sendo de rigor a condenação da acusada pelo crime previsto no artigo 33, 'caput', da mesma lei, nos exatos termos da denúncia. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, verifico que a ré ostenta maus antecedentes, conforme certidão de fls. 41/42 (processo nº 0063730-91.2009.8.26.0576), razão pela qual fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Na segunda fase, diante da reincidência da acusada, conforme certidão de fls. 43 (processo nº 0000190-68.2017.8.26.0615), elevo a pena até então aplicada em 1/6, passando a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Já na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO a ré ARLETE FRANCISCO à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta. Aliás, o crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal), razão pela qual a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), especialmente em virtude da reincidência e dos maus antecedentes da acusada. Destaco, ainda, que, em razão da pena aplicada e do período de prisão processual cumprido até o momento, mostra-se inviável a aplicação do disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal para a fixação de regime menos gravoso. Como a ré respondeu ao processo presa, subsistindo, ainda, os pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade. Nesse sentido vem a orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal, "se o réu está preso - por força de flagrante ou preventiva - no momento da sentença condenatória, não se aplica o benefício do artigo 594 do CPP" (RT 639/379). No mesmo sentido: STF: RT 552/444, RTJ 77/125, 88/69; STJ: RT 664/326, 711/384, RSTJ 64/75 e 95-6. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra. Transitada em julgado, expeça-se o necessário à execução da pena e providencie-se o perdimento do dinheiro apreendido às fls. 09/10 (R\$ 44,00) em favor da União (art. 63 da Lei 11.343/06), ficando, ainda, autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. Condeno a ré, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do MM. Juiz. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Maria Ines Bolzani, escrevente, digitei e subscrevi.